

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4576/2536

นางสาว อา รยา ภูมิรินทร์
นาย อนุสรณ์ สุนทรหงษ์
บริษัท พี.เอ.เอสโซซิเอตส์ แอนด์ ซัน
จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

ผู้ร้องมิใช่กรรมการผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยและผู้ร้องก็มิได้มีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ตามกฎหมาย ผู้ร้องร้องคัดค้านและปฏิเสธฟ้องโจทก์เข้ามาในฐานะกรรมการผู้ไม่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย เป็นการกระทำเป็นส่วนตัวซึ่งไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ คำร้องคัดค้านดังกล่าวของผู้ร้องถือไม่ได้ว่าเป็นการร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานครั้งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเดือนละ 4,000 บาทต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์เป็นเงิน 4,000บาท และจำเลยไม่คืนแผ่นบันทึกข้อมูลของโจทก์จำนวน 17 แผ่น ให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน 4,000 บาท และให้คืนแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 17 แผ่น แก่โจทก์ จำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณา

โจทก์แถลงว่าได้รับบันทึกข้อมูลจำนวน 17 แผ่น คืบเรียบร้อยแล้ว ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ในเดือนพฤศจิกายน 2535 จำเลยยังไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง 4,000 บาท แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในมูลคดีนี้เพราะเดิมผู้ร้องเป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทจำเลย ต่อมานางสาวจันทร์ กาญจโนภาส กับพวก ได้ฉ้อฉลจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมชื่อนางสาวจันทร์เป็นกรรมการผู้ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำเลย ร่วมลงลายมือชื่อกับกรรมการอีกคนหนึ่งประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทจำเลยได้ ผู้ร้องได้ฟ้องเพิกถอนชื่อนางสาวจันทร์จากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย กลับมาเป็นชื่อของผู้ร้องต่อศาลแพ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ผู้ร้องร้องคัดค้านและปฏิเสธฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์เป็นฝ่ายประพฤติผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่มีสิทธิบังคับให้จ่ายค่าจ้างตามฟ้อง ศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งว่า ผู้ร้องมิได้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนตัว คงเป็นเพียงผู้ถือหุ้นไม่มีเหตุที่จะร้องคัดค้าน จึงไม่รับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องมิใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย และผู้ร้องก็มิได้มีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ตามกฎหมาย ผู้ร้องร้องคัดค้านและปฏิเสธฟ้องโจทก์เข้ามาในฐานะกรรมการผู้ไม่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยซึ่งกระทำการเป็นการส่วนตัว ซึ่งไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ คำร้องคัดค้านดังกล่าวของผู้ร้องถือไม่ได้ว่าเป็นการร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องของผู้ร้อง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งมาชอบแล้ว อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>